

STF: Municípios devem adotar Selic em cobranças fiscais

STF decidiu que os municípios não podem aplicar índices de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais que superem a taxa adotada pela União

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

26/02/2026 05h03 · Atualizado há 5 horas

Presentear matéria



Priscila Faricelli: o próprio município de São Paulo já ajustou sua legislação — Foto: Leonardo Rodrigues

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O **Supremo Tribunal Federal** (STF) decidiu que os **municípios** não podem aplicar **índices** de **correção monetária** e **taxa de juros de mora** sobre **créditos fiscais** que superem a taxa **Selic** adotada pela União para os mesmos fins

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Parte interessada, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) vai pedir a modulação (imposição de limite temporal) da decisão para que os municípios tenham tempo de se adaptar. Dados da entidade, considerando dez capitais, indicam que o impacto na atualização da dívida ativa de 2024 para 2025 pela Selic é superior a R\$ 13 bilhões.

Leia também:

Receita Federal nega a contribuintes direito a créditos extra na aplicação da ‘tese do século’

Governistas pede a Alcolumbre para anular votação da CPMI do INSS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tese foi julgada em repercussão geral, portanto, deverá ser seguida pelas instâncias inferiores do Judiciário. O tema foi julgado em processo envolvendo o município de São Paulo e a empresa Pro Manager Tecnologia e Segurança (RE 1346152).

LEIA MAIS: **ESG nas transações tributárias desafia governo e empresas**

No caso, em agosto de 2018, o município ajuizou ação de execução fiscal para cobrança de ISS relativo ao exercício de 2017. Sobre o débito, cobrou multa, atualização monetária pelo IPCA, juros de 1% ao mês, custas, honorários e demais despesas - seguindo as leis municipais nº 13.275/02 e nº 13.476/02.

A empresa, em sua defesa, alegou que juros e correção monetária aplicados nas cobranças fiscais pela Prefeitura de São Paulo não poderiam superar a taxa Selic. A argumentação foi acatada pela relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia.

A ministra aplicou ao caso dos municípios precedente do STF (Tema 1062) envolvendo os Estados e o Distrito Federal. Os ministros definiram que esses entes podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros

de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação



Cidadania

União, os demais entes só podem exercer validamente sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal.

Ainda segundo a relatora, para a remuneração de dívidas tributárias federais, a aplicação exclusiva da taxa Selic, sem ser cumulada com outros índices, incluídos os adotados para juros de mora (também para fins de repetição de indébito), foi unificada no ambiente tributário com a vigência da Lei federal nº 9.250, de 1995.

“

Sem modulação, a situação será caótica para as capitais”

— Ricardo Almeida

“Injustificável, portanto, a adoção, pelo município de São Paulo, de índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, ao arrepio não apenas da legislação federal como também da estadual aplicável”, afirma a ministra no voto.

A partir da Emenda Constitucional nº 136, de 2025, ficou estabelecido que a Selic deve ser adotada caso o percentual a ser aplicado pelo ente a título de atualização monetária e juros de mora seja superior.

Segundo o assessor jurídico da Abrasf, Ricardo Almeida, a Selic é um índice para fazer a estabilização do mercado financeiro, algo que não tem nenhuma relação com a perda de valor da moeda ou o custo de oportunidade, a ser corrigido pelos juros moratórios.

Ainda de acordo com Almeida, há dificuldade operacional para a mudança. Para ele, sem modulação ou prazo de transição, a situação será “caótica” para capitais, com risco de devolução de valores. Levantamento realizado pela Abrasf apresentado no processo indica que, atualmente, 19 das 27 capitais aplicam juros de mora de 1% ao mês em acréscimo à correção monetária (IPCA ou INPC).

Priscila Faricelli, sócia do Demarest, que fez sustentação oral no caso, destacou que o próprio município de São Paulo já ajustou sua legislação. Em março de 2024 editou a Lei nº 18095, prevendo a Selic como índice de correção de créditos fiscais. A advogada acrescentou que a exposição de motivos da lei evidencia que o desfecho do caso já era sabido, por ser uma reiteração de jurisprudência.

Para Halley Henares, presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária (Abat), parte interessada na ação, a decisão reforça a segurança jurídica, tendo em vista os precedentes sobre o tema. A consolidação da Selic como

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Venezia

Torra: ■■■■□ Acidez: ■■□□□ Amargor: ■■■□□ Corpo: ■■■■□ Sugerimos em: Ristretto ou Espresso 40mlIntensidade: ■■■■■■■■□□□□□ 8 sobre 13Ispirazione Venezia um café de ...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Açafrão: o maior inimigo da visão embaçada (veja como usá-lo)

VisãoForte | Patrocinado

Veja agora

Sweet Almond & Hibiscus

Torra: ■■□□□ Acidez: ■■■□□ Amargor: ■■□□□ Corpo: ■■□□□ Melhor servido como: Espresso 40 ml ou Lungo 110 ml Embarque em uma jornada totalmente encantada co...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Mais do Valor Econômico



Senado argentino aprova acordo Mercosul-UE

Segundo o governo de Milei, o acordo gerará um impacto significativo para a Argentina, com projeções de crescimento das exportações de até 122% em 10 anos

26/02/2026, 16:14 — Em Mundo



Escala 5x2 pode gerar inflação e enfraquecer sindicatos, diz entidade de varejo

Para o IDV, a maior preocupação está no possível impacto da mudança nos pequenos negócios do setor

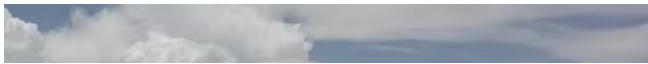
26/02/2026, 16:13 — Em Empresas



Ações argentinas ficam de fora de rali nas bolsas latino-americanas

Investidores elogiaram Milei por cortar gastos fiscais e desacelerar a inflação galopante da Argentina, mas esses sucessos ainda não se traduziram em uma alta duradoura dos lucros

26/02/2026, 16:08 — Em Finanças



STF adia para 25 de março julgamento sobre

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



26/02/2026, 16:08 — Em Política

Sobre a relativização do estupro de meninas: aspectos jurídico e social

26/02/2026, 16:01 — Em Opinião



Apesar de aversão a risco, ouro recua abaixo de US\$ 5,2 mil

Os contratos futuros do ouro com entrega para abril encerraram em queda de 0,61%, cotado a US\$ 5.194,2 por onça-troy

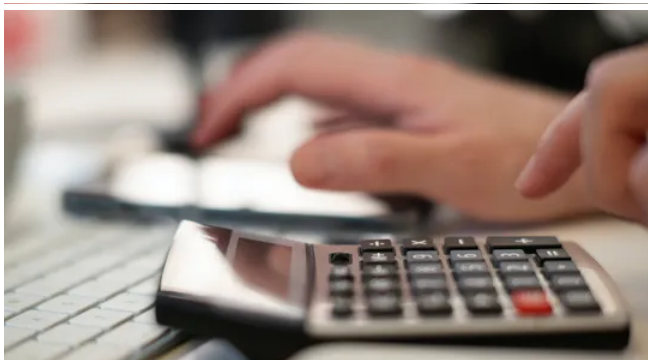
26/02/2026, 15:56 — Em Finanças



GPUs, CPUs, smartphones: Veja a lista com 1.252 produtos de tecnologia com imposto de importação maior

Novas alíquotas entram em vigor entre fevereiro e março de 2026

26/02/2026, 15:55 — Em Brasil



Equilíbrio na composição da dívida é possível, mas depende de queda da Selic, diz IFI

Tesouro Nacional estabelece como objetivo em um horizonte de até 10 anos ter um maior equilíbrio na composição da dívida

26/02/2026, 15:49 — Em Brasil

VEJA MAIS



SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho



[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)